TERMO DE REFERÊNCIA

1. CONDIÇÕES GERAIS DA CONTRATAÇÃO

Aquisição por dispensa de licitação de **TESTE PARA AUTOCLAVE BOWIE DICK PACOTE PRONTO, PARA ATENDER A DEMANDA DOS CME'S DAS UNIDADES DE SAÚDE, PERTENCENTES AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO VERDE, COM FUNDAMENTOS NO ARTIGO 75, INCISO III, ALÍNEA ``A´´ NA LEI 14.133/2021,** nos termos da tabela abaixo, conforme condições e exigências estabelecidas neste instrumento.

ITEM	MATERIAIS	QUANT	UNID	VALOR UNITÁRIO	VALOT TOTAL
01	TESTE PARA AUTOCLAVE DE VAPOR SATURADO (TESTE DE BOWIEDICK) TIPO 2, CONFORME PADRONIZADO NA ISSO 11140-4 TIPO PACOTE PRONTO. (DE QUALIDADE SUPERIOR OU IGUAL AS MARCAS CLEAN-UP, CLEAN TEST, SISPACK E 2I).	1.600	UNIDADE	R$ 5,80	R$ 9.280,00
TOTAL ESTIMADO					R$ 9.800,00

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA

FICHA: 16.33.10.302.6006.2027.3.3.90.30. – Fonte 102 - Ficha 845/2025 MATERIAL DE CONSUMO.

O objeto desta contratação não se enquadra como sendo de bem de luxo, conforme Decreto nº 2.849, de 25 de agosto de 2022.

A contratação será formalizada através da nota de empenho, pois a entrega do material será imediata e não haverá obrigação futura, conforme permissivo legal constante do Art. 95 da Lei nº 14.133/2021.

1 FUNDAMENTAÇÃO E DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O presente processo se justifica pela necessidade de aquisição do material hospitalar, atendendo as demandas dos CME'S das Unidades de Saúde, **conforme observado pela Comunicação Interna anexa aos autos.**

O **TESTE BOWIE DICK** é um ensaio indispensável para a verificação da eficiência da remoção de ar e da penetração do vapor em autoclaves a vácuo, sendo requisito obrigatório para assegurar a eficácia do processo de esterilização. Conforme os termos do artigo 93 da RDC nº 15/2012 da ANVISA, "*É obrigatório a realização de teste para avaliar o desempenho do sistema de remoção de ar (Bowie & Dick) da autoclave assistida por bomba de vácuo,no primeiro ciclo do dia".*

A falta do teste Bowie Dick compromete diretamente avalidação dos ciclos de esterilização, colocando em risco a segurança dos pacientes e aqualidade dos materiais processados. O uso de artigos esterilizados sem a devida validação pode resultar em falhas na esterilização, aumento do risco de infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS) e, consequentemente, elevação dos custos hospitalares decorrentes de infecções, reinternações e prolongamento do tempo de internação dos pacientes.

A ausência deste ensaio inviabiliza a liberação segura dos artigos esterilizados e pode levar à suspensão das atividades do Centro de Material e Esterilização (CME), impactando diretamente a assistência e o funcionamento regular dos serviços de saúde.

O **ITEM** foi **FRACASSADO** no **Pregão Eletrônico n° 069/2025**, conforme informado no Relatório de Itens Fracassados (anexo).

Cumpre informar que o item já foi incluído em um novo processo licitatório, sob o nº 92515/2025, o qual se encontra em fase de instrução.

Portanto, está aquisição é essencial para ser utilizado nas atividades do Centro de Material e Esterilização (CME). Informo também que o item não possui ata vigente e nem estoque suficiente para atender as demanda dos CME's de todas as unidades de saúde, por tanto solicita- se a compra por dispensa de licitação.

Diante das razões supramencionadas e diante da impossibilidade de aguardar a tramitação de uma nova licitação sem prejuízo à continuidade dos atendimentos, fica autorizada a realização da contratação pretendida, devendo ser elaborado o Termo de Referência e publicado nos meios exigidos para o cumprimento das disposições contidas no art. 75, inc. III, ``a´´ da Lei Federal nº 14.133/2021.

2 DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO CONSIDERADO O CICLO DE VIDA DO OBJETO E DAESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO.

A solução para atendimento a demanda da Administração compreende a contratação de empresa para fornecimento dos materiais;

O material devera ser novo;

3 DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.

Não haverá exigência da garantia da contratação dos arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133/21, pelas razões abaixo justificadas:

Por ser uma compra de materiais comuns, não havendo a necessidade de garantia uma vez que o objeto será cumprido no momento da entrega do material.

4 MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO CONDIÇÕES DE ENTREGA

O fornecimento dos itens, deverá ser realizado em um prazo não superior a 10 dias contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento emitida pela Secretaria solicitante. **O item sera entregue conforme descrito na Ordem de Fornecimento como quantidades estabelecidas e mesma marca ofertada na proposta**. Deverão ser entregues em horário comercial das 08h às 11h30 e das 13h às 17h30, de segunda a sexta-feira.

A entrega se dará na seguinte unidade e endereço:

UNIDADE	ENDEREÇO
CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO – CAF.	Rua 10, QD D LT 08, Cidade Empresarial, Bairro Nova Aliança, Rio Verde - GO, CEP: 75913205, de segunda-feira a sexta-feira, nos seguintes horários: das 8h às 11h e das 13h às 16h, podendo ser confirmado pelo telefone (**64) 8103-0096.**

O material hospitalar devera ser entregue em embalagens íntegras, contendo de forma visível nas respectivas embalagens as seguintes informações:

a) Data de fabricação e data de vencimento;

b) Número do lote;

c) Número do registro emitido pela ANVISA dos materiais hospitalares que conterem;

d) Para os itens que não necessitam de registro da ANVISA, deverá ser apresentada cópia do respectivo ato formal dispensando o mesmo, se for o caso; e

e) Contar a expressão "PROIBIDA A VENDA NO COMÉRCIO", caso assim a legislação exigir.

Os produtos deverão ser descarregados pelos funcionários da empresa vencedora, ou da transportadora designada;

Os produtos deverão estar com suas embalagens integras, contendo de forma visível as informações: marca, descrição do produto, data de validade (se for o caso), origem e lote ou código de referência.

Todos os produtos a serem entregues à Contratante deverão ser de qualidade e devidamente acondicionados em embalagens adequadas a fim de evitar estragos que possam comprometer a qualidade do produto e seu uso.

Os produtos entregues serão submetidos a uma avaliação dos itens e a quantidade conforme autorização de fornecimento e condições do Termo de Referência e seus apêndices. Caso os produtos não atendam as devidas exigências, serão devolvidos no ato do recebimento.

5 MODELO DE GESTÃO DA CONTRATAÇÃO

As contratações oriundas das dispensas eletrônicas serão formalizadas pela emissão de nota de empenho, a qual será encaminhada ao adjudicatário por meio da ordem de fornecimento.

O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato.

Será designado representante para acompanhar e fiscalizar a entrega do bem, anotando em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução e determinando o que for necessário à regularização de falhas ou defeitos observados.

A fiscalização de que trata estes itens não exclui nem reduz a responsabilidade da fornecedora, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado de qualidade inferior, e, na ocorrência desta, não implica em corresponsabilidade da Administração ou de seus agentes e prepostos, de conformidade com o art. 120 da Lei nº 14133/2021.

6 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E DE PAGAMENTO

Recebimento do Objeto

O bem será recebido:

Provisoriamente: de forma sumária, a partir da entrega, juntamente com a nota fiscal, pelo(a) responsável pelo acompanhamento e fiscalização, para efeito de posterior verificação de sua conformidade com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta.;

Definitivamente: pelo responsável por seu acompanhamento e fiscalização, após a verificação da conformidade com as especificações constantes do Termo de Referência e da proposta, e sua consequente aceitação que se dará até 02 (dois) dias úteis do recebimento provisório;

O prazo para recebimento definitivo poderá ser excepcionalmente prorrogado, de forma justificada, por igual período, quando houver necessidade de diligências para a aferição do atendimento das exigências contratuais.

A administração rejeitará, no todo ou em parte, a entrega do bem em desacordo com as

especificações técnicas exigidas.

No caso de controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, deverá ser observado o teor do art. 143 da Lei nº 14.133, de 2021, comunicando-se à empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento.

O prazo para a solução, pelo fornecedor, de inconsistências na execução do objeto ou de saneamento da nota fiscal ou de instrumento de cobrança equivalente, verificadas pela Administração durante a análise prévia à liquidação de despesa, não será computado para os fins do recebimento definitivo.

O recebimento provisório ou definitivo não excluirá a responsabilidade civil pela solidez e pela segurança do serviço nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execução do contrato.

FORMA DE PAGAMENTO

O pagamento, decorrente do fornecimento do objeto desta licitação, será efetuado mediante crédito em conta bancária, em 15 (dez) dias, contados do recebimento definitivo do equipamento, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente.

Os pagamentos somente serão efetuados após a comprovação, pela(s) fornecedoras(s), de que se encontra com a regularidade fiscal e trabalhista em dias, por meio das certidões ou CRC.

Ocorrente erro no documento da cobrança, este será devolvido e o pagamento será sustado para que o fornecedor tome as medidas necessárias, passando o prazo para o pagamento a ser contado a partir da data da representação do mesmo.

Caso se constate erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o órgão, a seu critério, poderá devolvê-la, para as devidas correções.

Na hipótese de devolução, a Nota Fiscal será considerada como não apresentada, para fins de atendimento das condições contratuais.

Na pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual o valor será descontado da fatura ou créditos existentes em favor da fornecedora.

Os pagamentos a serem efetuados em favor da contratada estarão sujeitos à retenção, na fonte, dos seguintes tributos, quando couber:

Imposto de Renda das Pessoas Jurídicas (IRPJ), na forma da Instrução Normativa RFB nº 1.234, de 11 de janeiro de 2012, conforme determina o art. 64 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996 e Decreto Municipal nº 1.496/2023;

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), na forma da Lei Complementar nº 116,

de 31 de julho de 2003, combinada com o Código Tributário Municipal (Lei nº 5.727/2009 e alterações), Decretos e Atos Normativos Municipais.

Dúvidas sobre retenção de tributos na fonte, podem ser esclarecidas no canal de atendimento da Secretaria da Fazenda, através do e-mail: sefaz_retencoes@rioverde.go.gov.br

7 FORMA E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR MEDIANTE O USO DO SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA

O fornecedor será selecionado por meio da realização de procedimento de dispensa de licitação, na forma eletrônica, com fundamento na hipótese do art. 75, inciso III, ``a`` da Lei n.º 14.133/2021, que culminará com a seleção da proposta de menor preço por item.

As exigências de habilitação econômico-financeira, técnica, jurídica, fiscal, social e trabalhista são as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no Anexo I do Aviso de Contratação Direta..

8. OBRIGAÇÕES

DAS OBRIGAÇÕES DO (A) CONTRATADO(A)

Além das disposições contidas neste Contrato, constituirão ainda obrigações do(a) **CONTRATADO(A)**:

Efetuar a entrega do equipamento em perfeitas condições, no prazo e local indicados pelo Fundo Municipal de Saúde, em estrita observância das especificações do Termo de Referência e da proposta, acompanhado da respectiva nota fiscal eletrônica;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do(s) produtos, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990) e legislação vigente;

O dever previsto no subitem anterior implica na obrigação de, a critério da Administração, substituir às suas expensas, os itens com avarias ou defeitos;

Comunicar à Administração, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;

Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem mesmo parcialmente, as obrigações assumidas, nem subcontratar qualquer das prestações a que está obrigada, sem prévia autorização da **CONTRATANTE**;

Responsabilizar-se pelas despesas dos tributos, encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais, comerciais, taxas, fretes, entrega, substituição (quando necessário), deslocamento de pessoal, e quaisquer outras que incidam;

Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução pela **CONTRATANTE**, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos ou da garantia, caso exigida, o valor correspondente aos danos sofridos;

Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, inciso II, alínea "d" da Lei 14.133 de 2021;

Cumprir fielmente as cláusulas do Termo de Referência e dos documentos que o integram.

DAS OBRIGAÇÕES DO **CONTRATANTE**

Cumprir pontualmente com todas as obrigações financeiras para com o(a) **CONTRATADO(A)**;

Receber provisoriamente e definitivamente o equipamento, disponibilizando local, data e horário;

Verificar minuciosamente, no prazo fixado, a conformidade do item recebido provisoriamente com as especificações constantes no Termo de Referência e na proposta, para fins de aceitação e recebimento definitivo;

Acompanhar e fiscalizar o cumprimento das obrigações do(a) **CONTRATADO(A)**, através de servidor especialmente designado;

A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pelo (a) **CONTRATADO(A)** com terceiros, ainda que vinculados à execução, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato do(a) **CONTRATADO(A**), de seus empregados, prepostos ou subordinados.

THIAGO DOS SANTOS SOUZA

Gestor do Fundo Municipal de Saúde